RICONOSCIMENTO DI DEBITO E PIANO DI PAGAMENTO

TRA

ONIGO OSPITALITÀ S.p.A., con sede in Verona, via Cristoforo Colombo n. 9, codice fiscale e partita IVA 04074802341, in persona dell'amministratore unico Fiorello Zampatti (di seguito la «**Debitrice**»)

E

BORDIGNON IMPIANTI S.r.l., con sede in Brescia, via Cefalonia n. 62, codice fiscale e partita IVA 03881201796, in persona dell'amministratore unico Idalgo Bordignon (di seguito la «**Creditrice**»)

PREMESSO CHE

(a) in forza del contratto di appalto del 15 maggio 2028 la Creditrice ha eseguito l'impianto di climatizzazione e refrigerazione del complesso alberghiero «Corte di Onigo»;

(b) lo stato finale dei lavori del 12 ottobre 2029 espone un saldo a favore della Creditrice di euro 515.000,00 oltre IVA, fatturato con fattura n. 214 del 3 dicembre 2029;

(c) con il verbale di verifica finale del 22 novembre 2029 la Debitrice ha accettato le opere con riserve relative alle unità UTA 5 e UTA 6, quantificate in euro 180.000,00, e con comunicazione del 18 dicembre 2029 ha contestato la fattura per la corrispondente parte;

(d) le Parti restano in disaccordo sulle riserve, e intendono regolare senza pregiudizio delle rispettive posizioni il pagamento della parte non contestata;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Riconoscimento)

1.1 La Debitrice **riconosce di essere debitrice** verso la Creditrice della somma di **euro 335.000,00** (trecentotrentacinquemila/00) oltre IVA, a titolo di parte del saldo di cui allo stato finale dei lavori del 12 ottobre 2029.

1.2 Il riconoscimento di cui al comma precedente è definitivo e non è subordinato ad alcuna condizione.

Articolo 2

(Parte contestata)

2.1 Resta contestata fra le Parti la residua somma di euro 180.000,00 oltre IVA, corrispondente alle riserve del verbale del 22 novembre 2029. Il presente accordo non comporta rinuncia né riconoscimento in ordine a tale somma, e non pregiudica le difese e le pretese di ciascuna Parte al riguardo.

Articolo 3

(Piano di pagamento)

3.1 La somma di cui all'articolo 1.1, oltre IVA, è corrisposta in **cinque rate mensili di pari importo, di euro 67.000,00** ciascuna oltre IVA, con scadenza il giorno 10 di ciascun mese a partire dal **10 aprile 2030** e fino al 10 agosto 2030.

3.2 I pagamenti sono eseguiti con bonifico bancario sull'IBAN indicato dalla Creditrice, con causale «rata n. … piano 27.02.2030».

Articolo 4

(Decadenza dal beneficio della rateizzazione)

4.1 Il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza comporta la **decadenza dal beneficio della rateizzazione** e rende immediatamente esigibile l'intero residuo, senza necessità di diffida o di altra formalità.

Articolo 5

(Interessi)

5.1 Sulle somme non corrisposte alle scadenze convenute decorrono gli interessi nella misura di legge, dal giorno successivo alla scadenza.

Articolo 6

(Legge applicabile e controversie)

6.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Resta ferma la clausola compromissoria di cui all'articolo 19 del contratto di appalto del 15 maggio 2028, che si applica anche alle controversie derivanti dal presente accordo.

Verona, 27 febbraio 2030

La Debitrice
Onigo Ospitalità S.p.A.
Fiorello Zampatti

_____

La Creditrice
Bordignon Impianti S.r.l.
Idalgo Bordignon

_____